

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1594/2530

พนักงานอัยการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายขาว หรือจรรยา โพธิ์เย็น

จำเลย

นายจรรยา หรือขาว โพธิ์เย็น จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา บัดนี้ จำเลยมีความประสงค์ขอถอนฎีกาของจำเลยเพื่อให้คดีเสร็จสิ้น โปรดอนุญาตและมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7,15,66,102 ฯลฯจำคุก 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา (อันดับ 52)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ